LEZIONE 3.3 Modulo 3 · Privacy e riservatezza

LIVELLO 1 · LE BASI

GDPR e IA: cosa vale per un sindacato



IN QUESTA LEZIONE IMPARI A

- Individuare titolare, responsabile e autorizzati nel trattamento di sede
- Spiegare perché l'iscrizione sindacale richiede garanzie rafforzate
- Distinguere account personale e account gestito dall'organizzazione
- Verificare l'informativa privacy della propria struttura

▸ In breve

L'IDEA IN UNA FRASE

I dati degli iscritti appartengono alle persone e li custodisce l'organizzazione: **il singolo operatore non può decidere da solo** di portarli in un servizio di IA.

- Il **titolare del trattamento** è la struttura sindacale, non il singolo segretario o delegato.
- Il sindacato può trattare l'iscrizione sindacale grazie all'**art. 9, par. 2, lett. d** GDPR, ma **dentro** l'organizzazione e con garanzie.
- Un account **personale** di un'IA non è un fornitore scelto dall'organizzazione: incollarci dati degli iscritti è una comunicazione a terzi.
- Con un piano **aziendale** (Business, Team, Enterprise, Workspace) il fornitore di norma agisce come **responsabile del trattamento** (art. 28).
- Prima di tutto, si legge l'**informativa** della propria struttura e si chiede al referente privacy.

1. I ruoli: chi decide e chi esegue

Il GDPR assegna i compiti per ruoli. Il **titolare** (art. 4, n. 7) decide perché e come si trattano i dati: nel nostro caso la struttura sindacale (territoriale, regionale, di categoria, secondo lo statuto e

l'organizzazione interna). Le persone che lavorano in sede sono **autorizzate** al trattamento: possono usare i dati solo per le finalità e con gli strumenti indicati dal titolare. Il **responsabile** (art. 28) è un soggetto esterno che tratta dati per conto del titolare, con un contratto che ne fissa limiti e garanzie: il gestionale delle tessere, il servizio di posta, un fornitore cloud.

Ruolo	In una sede sindacale	Cosa può fare con l'IA
Titolare	la struttura CISL FP secondo lo statuto	scegliere se e quali strumenti adottare, con quali regole
Autorizzato	segretari, operatori, delegati	usare solo gli strumenti e le regole decisi dal titolare
Responsabile	fornitore con contratto (art. 28)	trattare i dati solo su istruzione del titolare
Terzo	un servizio usato con account personale	non dovrebbe ricevere dati degli iscritti

§ **RIFERIMENTO**

Art. 9, par. 2, lett. d, GDPR: il divieto di trattare categorie particolari non si applica se il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue **legittime attività e con adeguate garanzie**, da un organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o **sindacali**, a condizione che riguardi solo i membri, gli ex membri o chi ha contatti regolari con l'organismo e che i dati **non siano comunicati all'esterno senza il consenso** degli interessati. In Italia si applicano anche le **prescrizioni del Garante** sulle categorie particolari (provvedimento del 5 giugno 2019, doc. web 9124510, allegato 1, sezione 2 sugli organismi associativi e sindacali), adottate in base all'art. 21 del D.Lgs. 101/2018.

2. Account personale o account dell'organizzazione

Qui sta il punto pratico. Con la versione gratuita o il piano personale di un'IA il contratto è tra **te e il fornitore**, che decide in proprio come conservare e usare i dati e non riceve istruzioni dalla CISL. Incollare lì l'iscrizione o la diagnosi di un lavoratore significa, di fatto, **comunicare il dato a un terzo** fuori da ogni garanzia.

Con un piano **aziendale** la situazione cambia. Anthropic, per esempio, dichiara che sui piani Team ed Enterprise e sulle API il cliente è **titolare** e Anthropic agisce come **responsabile**, e che quei dati non sono usati per l'addestramento salvo adesione a programmi specifici. OpenAI dichiara che i contenuti dei workspace ChatGPT Business, Enterprise ed Edu non sono usati per addestrare i modelli per impostazione predefinita. Google dichiara che i dati di Gemini in Google Workspace non sono usati per addestrare modelli né rivisti da persone senza autorizzazione del cliente.

Questo **non** rende automaticamente lecito incollare dati sensibili: il titolare deve comunque valutare il rischio, la minimizzazione, i trasferimenti verso Paesi extra UE (artt. 44 e seguenti) e la sicurezza (art. 32). Ma solo in questo quadro la questione si può porre.

ERRORE TIPICO

Pensare che pagare un abbonamento **personale** (come ChatGPT Plus, Claude Pro o Google AI Pro) equivalga a un piano aziendale. Non è così: i piani personali a pagamento seguono le stesse regole dei gratuiti per quanto riguarda il rapporto con il fornitore. Cambia la potenza, non la posizione giuridica.

3. I principi che contano ogni giorno

I principi dell'**art. 5 GDPR** sono la bussola anche con l'IA: **minimizzazione** (solo i dati necessari, per l'IA quasi sempre nessuno), **limitazione della finalità**, **integrità e riservatezza**, **responsabilizzazione** (il titolare deve poter dimostrare di aver rispettato le regole).

QUESTO COMPITO RICHIEDE DATI PERSONALI? COPIA E INCOLLA

```
Devo svolgere questo compito di sede con un'IA: [DESCRIZIONE DEL COMPITO,
SENZA DATI]. Applicando il principio di minimizzazione del GDPR, dimmi
se posso farlo senza alcun dato personale e come: domanda generale,
modello con segnaposto o caso anonimizzato. Rispondi in 5 righe.
```

Se per errore dati di iscritti finiscono in un servizio non autorizzato, avvisa subito il tuo referente: il titolare deve valutare se si tratta di una **violazione dei dati** e, se c'è rischio per le persone, notificarla al Garante **entro 72 ore** da quando ne è venuto a conoscenza (art. 33).

IN SEDE

Un operatore incolla nel suo account privato l'elenco dei nuovi iscritti di un reparto per un messaggio di benvenuto personalizzato. L'elenco rivela **l'appartenenza sindacale** di decine di persone a un fornitore mai scelto dalla struttura. La versione corretta: un **modello** con [NOME] come segnaposto, da unire ai nomi nel gestionale della sede.

4. Leggere l'informativa della propria organizzazione

Ogni struttura sindacale fornisce agli iscritti un'**informativa privacy** (artt. 13 e 14) e, spesso, ha regole interne per chi lavora in sede. Prima di usare l'IA sul lavoro, controlla tre cose.

SPIEGAMI L'INFORMATIVA COPIA E INCOLLA

Incolla solo il testo dell'informativa, che è un documento generale senza dati personali.

```
Ti incollo l'informativa privacy che la mia organizzazione sindacale
fornisce agli iscritti. Spiegami in linguaggio semplice: chi è il
titolare, chi è il referente o RPD da contattare, per quali finalità
sono trattati i dati, a quali soggetti esterni possono essere comunicati
e se sono citati servizi cloud o strumenti di intelligenza artificiale.
Se un punto non c'è, scrivi «non indicato».
Testo: [TESTO DELL'INFORMATIVA]
```

DOMANDE PER IL REFERENTE PRIVACY COPIA E INCOLLA

```
Sono un [RUOLO] della [STRUTTURA SINDACALE]. Preparami una email breve
e cordiale al referente privacy della mia struttura per chiedere:
1) se è consentito usare strumenti di IA generativa nel lavoro di sede;
2) se esistono account aziendali o contratti con fornitori di IA;
3) quali dati sono vietati; 4) a chi segnalare un errore.
Massimo 12 righe, senza dati personali.
```

DA RICORDARE

Account personale = terzo. Account dell'organizzazione = responsabile, forse. In entrambi i casi, i dati degli iscritti restano fuori dalla chat finché il titolare non ha deciso regole scritte.

▸ La pratica

Verifica cosa dice l'informativa della tua organizzazione.

1. Recupera l'informativa privacy che la tua struttura consegna agli iscritti (modulo di adesione, sito, segreteria).
2. Incollala in uno dei tre strumenti con il prompt «Spiegami l'informativa» e leggi la sintesi accanto al testo originale.
3. Annota titolare, referente privacy o RPD e soggetti esterni a cui i dati possono essere comunicati.
4. Controlla se l'informativa o le regole interne citano strumenti di IA: se non ne parlano, **l'uso di dati degli iscritti non è previsto**.
5. Invia al referente la email preparata con il secondo prompt e conserva la risposta: servirà in 3.5.

▸ Punti chiave da ricordare

- Il **titolare** è la struttura sindacale; chi lavora in sede è **autorizzato** e segue le sue regole.
- L'iscrizione sindacale è trattabile dal sindacato per l'**art. 9, par. 2, lett. d**, con garanzie e senza comunicazioni esterne non consentite.
- In Italia valgono anche le **prescrizioni del Garante** del 2019 per gli organismi associativi e sindacali.
- Un account **personale**, anche a pagamento, non offre le garanzie di un contratto **art. 28**.
- I piani **aziendali** dei tre fornitori escludono di norma l'addestramento, ma non sostituiscono la valutazione del titolare.
- Minimizzazione, finalità, riservatezza e responsabilizzazione (**art. 5**) valgono anche con l'IA.
- Un errore con dati di iscritti si segnala **subito**: le 72 ore dell'art. 33 corrono per il titolare.

▸ Mettiti alla prova

1. Chi è il titolare del trattamento dei dati degli iscritti in una sede provinciale? *(La struttura sindacale individuata dallo statuto, non il singolo segretario o operatore.)*
2. Perché l'art. 9, par. 2, lett. d non copre l'invio di dati degli iscritti a un'IA con account personale? *(Perché l'eccezione vale per trattamenti interni all'organismo, con garanzie, e senza comunicazione all'esterno senza consenso.)*
3. Un abbonamento personale a pagamento rende il fornitore responsabile del trattamento per la CISL? *(No: serve un rapporto contrattuale con l'organizzazione ai sensi dell'art. 28; il piano personale resta un rapporto tra te e il fornitore.)*
4. Entro quanto il titolare deve notificare al Garante una violazione dei dati a rischio per le persone? *(Entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, se possibile, come prevede l'art. 33 GDPR.)*

CISL FP Padova Rovigo · Formazione sindacale · Il caso dell'Ospedale di Valcorta è inventato a scopo didattico. Funzioni, piani e prezzi degli strumenti di IA cambiano spesso: verifica sempre sulle pagine ufficiali. Non inserire mai dati personali dei lavoratori negli strumenti di IA.